

APRUEBA PLAN REGULADOR COMUNAL DE CODEGUA, TRAS ACUERDO DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.

CODEGUA, 26 DE FEBRERO DE 2018

ESTA ALCALDIA DECRETO HOY LO QUE SIGUE:

VISTOS:

1° QUE, las facultades conferidas por la Ley N° 18.695/88, Orgánica Constitucional de Municipalidades y su texto refundido, publicado en el Diario Oficial del día 27 de Agosto de 1992 y sus modificaciones del 25 de Marzo de 1999, Ley N° 19.602.

2° QUE, lo dispuesto en el Artículo 43° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), D.F.L. N°458/1975; y el Artículo 2.1.11. del Decreto N°47/1992 Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC); indican el procedimiento para la aprobación de los instrumentos de planificación territorial a nivel urbano.

3° QUE, el Artículo 7° bis de la Ley N°19.300, Bases Generales del Medio Ambiente, dispone que los instrumentos de planificación territorial, en particular los Planes Reguladores Comunales, deberán siempre someterse al proceso de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE).

TENIENDO PRESENTE:

1° QUE, el Plan Regulador Comunal de Codegua vigente actualmente fue aprobado con fecha 16 de Julio de 1990 por la SEREMI MINVU de la Región de O'Higgins, y publicado en el Diario Oficial con fecha 19 de Octubre de 1990, ante lo cual se hace urgentemente necesario actualizar dicho instrumento de planificación territorial para el desarrollo y crecimiento armónico de las áreas urbanas de la comuna.-

2° QUE, mediante Resolución Exenta N°073, de 23 de Enero de 2014 de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de O'Higgins se aprobó el contrato de prestación de servicios de consultoría "Actualización de Planes Reguladores de Once Comunas de la Región de O'Higgins", comunas con modificaciones mínimas (Codegua, Graneros, Mostazal y Olivar), iniciado con fecha 30 de Enero de 2014.-

3° QUE, los talleres realizados para la elaboración del Diagnóstico Ambiental Estratégico (DAE) en cada una de las comunas, mediante mesas de trabajo participativas con los Organismos de la Administración del Estado (OAE) y los equipos municipales.-

4° QUE, mediante Oficio Ordinario N°153162 de fecha 03 de Agosto de 2015 el Subsecretario del Ministerio de Medio Ambiente, Sr. Marcelo Mena Carrasco, declara que el Informe Ambiental de la Municipalidad de Codegua considera de forma adecuada los aspectos conceptuales y metodológicos para incorporar en la toma de decisión las consideraciones ambientales del territorio del plan (Plan Regulador Comunal de Codegua) y en conformidad a lo establecido en el artículo 7° bis de la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente.-

5° QUE, las exposiciones sobre los procesos de modificación del Plan Regulador Comunal y su respectiva Evaluación Ambiental Estratégica realizadas por el Director de Obras Municipales, Sr. Cristóbal Muñoz Mena, durante las Sesiones Ordinarias N°100 y N°110 del Concejo Municipal de Codegua, con fechas 13 de Octubre de 2015 y 07 de Enero de 2016 respectivamente.

6° QUE, la aprobación del H. Concejo Municipal de Codegua para dar inicio a la actualización del Plan Regulador Comunal de Codegua consta en el Certificado N°079 de Secretaría Municipal, el cual contiene el Acuerdo N°4 de la Sesión N°103 de fecha 1° de Noviembre de 2015.

7° QUE, el H. Concejo Municipal de Codegua, presidido por su alcaldesa, Srta. Ana María Silva Gutierrez, aprobó en sesión ordinaria N°029 de fecha 07 de septiembre de 2017 el Plan Regulador Comunal de Codegua, lo anterior se certificó mediante el Certificado N°57/2017, punto "Acuerdo N°05".

DECRETO: 12 /2018 (Dirección de Obras Municipales)

1° APRUÉBESE, el Plan Regulador Comunal de Codegua con sus antecedentes técnicos y administrativos que lo conforman, de acuerdo a lo indicado en el Artículo 43° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones; y el Artículo 2.1.11. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



CRISTIAN BUSTAMANTE ROMERO
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ANA MARIA SILVA GUTIERREZ
ALCALDESA